

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 356/2530 นาย นรินทร์ วงศ์อภินิษฐ์
นาย สะอาด ลีลานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 144, มาตรา 237, มาตรา 247

ป.พ.พ. มาตรา 1375, มาตรา 1377, มาตรา 1381

จำเลยขายฝากที่ดินกับโจทก์จนครบกำหนดไถ่ถอนคืนแล้ว โจทก์จำเลยตกลงกันเป็นหนังสือว่าโจทก์จะเอาที่ดินไว้เฉพาะด้านที่ติดถนน ส่วนด้านหลังทั้งหมดคืนให้แก่จำเลย และได้มอบที่ดินให้จำเลยครอบครอง ต่อมาโจทก์ขอออกโฉนดที่ดินพิพาทจำเลยจึงฟ้องบังคับให้โจทก์โอนที่ดินให้ตามสัญญา ขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์มาฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาทเป็นคดีนี้เช่นนี้ แม้คดีทั้งสองจะพิพาทเกี่ยวกับที่ดินแปลงเดียวกัน คู่ความรายเดียวกันและต่อมาคดีแรกศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องไปแล้วก็ตามแต่ก็ไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ เพราะคดีแรกจำเลยฟ้องโจทก์ให้ปฏิบัติตามสัญญา คดีมีประเด็นว่าสัญญามีผลบังคับหรือไม่ ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยเป็นคำฟ้องในเรื่องละเมิดเกี่ยวกับที่ดินทั้งแปลง ประเด็นแห่งคดีต่างกัน ถือไม่ได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 144 แม้โจทก์จะยอมให้จำเลยครอบครองที่พิพาทตลอดมาโดยมีเจตนาจะให้ที่พิพาทแก่จำเลยก็เป็นเรื่องจะให้หรือคำมั่นจะให้ ถือไม่ได้ว่าโจทก์สละสิทธิการครอบครองแล้ว การครอบครองของจำเลยเป็นการครอบครองแทนโจทก์ แม้ต่อมาจำเลยได้ฟ้องให้โจทก์โอนที่ดินแก่จำเลยตามสัญญาเพื่อแสดงการโต้แย้งสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะแห่งการยึดถือแต่โจทก์ก็ฟ้องคดีนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่จำเลยฟ้องคดีดังกล่าว จำเลยจึงไม่ได้สิทธิครอบครองในที่พิพาท ปัญหาเรื่องค่าเสียหาย โจทก์ไม่ได้ฎีกา

การที่โจทก์ยื่นคำแก้ ฎีกายกปัญหาข้อนี้ขึ้นให้ศาลฎีกาวินิจฉัยด้วยเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้.

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและเรียกค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาทนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดิน

จำเลยให้การว่าโจทก์ได้ทำสัญญายกที่ดินพิพาทบางส่วนให้จำเลยและมอบที่ดิน ให้จำเลยยึดถือครอบครองมาเกินหนึ่งปีแล้ว คดีนี้มีประเด็นอย่างเดียวกับคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 65/2521 ของศาลชั้นต้นจึงเป็นฟ้องซ้ำ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวาร ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ เดือนละ 500 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยไม่ต้องใช้ค่าเสียหาย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยนำที่ดินน.ส.3 ไปขายฝากไว้กับ โจทก์ เมื่อครบกำหนดแล้วจำเลยไม่ได้ไถ่ถอนคืนโจทก์ได้ตกลงกับจำเลยว่าจะขาย ที่ดินให้แก่จำเลย และได้ดำเนินการไปบางประการแล้ว ต่อมาโจทก์ขอยกเลิกข้อ ตกลงดังกล่าวแล้วได้ตกลงกันใหม่ โดยโจทก์จะเอาที่ดินที่รับซื้อฝากเฉพาะด้านหน้า ติดถนนไว้ 4 ห้อง ส่วนด้านหลังทั้งหมดคืนให้แก่จำเลย แต่ในการจดทะเบียนโอน แบ่งแยก ค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการของเจ้าพนักงานที่ดิน โจทก์จำเลยออกฝ่าย

ละครั้งตามเอกสารหมาย จ.3 และโจทก์ได้มอบที่ดินให้แก่จำเลยครอบครอง ต่อมา โจทก์ขอออกโฉนดที่ดินแปลงพิพาท จำเลยคัดค้านและฟ้องโจทก์ตามคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 65/2521 ของศาลชั้นต้นเพื่อบังคับให้โจทก์ปฏิบัติตามสัญญา เอกสารหมาย จ.3 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2520 ครั้นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2521 โจทก์จึงฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกจากที่พิพาทเป็นคดีนี้ ในขณะที่คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 65/2521 ของศาลชั้นต้นดังกล่าวอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์และต่อ มาคดีดังกล่าวนี้ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง โดยฟังว่าสัญญาเอกสารหมาย จ.3 ไม่มีผลผูกพันจำเลย (คดีนั้น)

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาว่าฟ้องโจทก์เป็นฟ้องที่ศาลรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ แม้คดีนี้กับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 65/2521 ของศาลชั้นต้นจะพิพาทกันเกี่ยวกับที่ดินแปลงเดียวกัน คู่ความรายเดียวกันและอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ก็ตาม ปราบกฏว่าคดีนั้นโจทก์ฟ้องเพื่อบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญา โดยให้แบ่งแยกและโอนที่ดินดังกล่าวบางส่วนให้แก่โจทก์ จึงมีประเด็นว่าสัญญามีผลบังคับหรือไม่ ส่วนคดีนี้เป็นเรื่องที่โจทก์อ้างว่าไม่ประสงค์ให้จำเลยอยู่ในที่ดินแปลงที่โจทก์รับซื้อฝาก แต่จำเลยไม่ยอมออกจึงฟ้องขับไล่ เป็นคำฟ้องในเรื่องละเมิดเกี่ยวกับที่ดินทั้งแปลง ประเด็นแห่งคดีทั้งสองจึงต่างกันถือไม่ได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน จึงไม่ใช่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 144

ปัญหาว่า จำเลยได้สิทธิครอบครองหรือไม่ แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่า จำเลยคงครอบครองที่พิพาทตลอดมา โจทก์ไม่เคยเข้าไปครอบครองก็ตาม แต่จำเลยเบิกความยอมรับในคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 65/2521 ของศาลชั้นต้นว่า โจทก์ยืนยันว่าให้จำเลยและบ้านของจำเลยคงอยู่ในที่ดินตลอดไป เท่ากับจำเลยอยู่ในที่พิพาทได้ โดยได้รับอนุญาตจากโจทก์ ตามสัญญาเอกสารหมาย จ.3 ข้อ 1. ระบุไว้ชัดว่าจำเลย

รับว่าที่ดินพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามกฎหมายแล้ว เท่ากับยืนยันว่าสิทธิการครอบครองเป็นของโจทก์ ซึ่งมีความหมายในตัวเองว่าจำเลยไม่มีสิทธิครอบครองแล้ว แม้โจทก์จะได้อนุญาตให้จำเลยคงครอบครองในที่พิพาทหรือมีเจตนาจะขายที่ดินคืนให้แก่จำเลยหรือทำสัญญาจะให้หรือค้ำประกันจะให้ที่ดินแก่จำเลยดังที่จำเลยฎีกาก็เป็นเรื่องจะให้หรือค้ำประกันจะให้ ซึ่งมีเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติอีกหลายอย่างถือไม่ได้ว่าโจทก์สละสิทธิการครอบครองแล้ว การครอบครองของจำเลยเป็นการครอบครองแทนโจทก์ และหลังจากทำสัญญาเอกสารหมาย จ.3 แล้วไม่ปรากฏว่าจำเลยได้โต้แย้งหรือแสดงให้เห็นว่าจะยึดถือที่ดินเพื่อตนแม้ต่อมาจำเลยได้ฟ้องคดีหมายเลขแดงที่ 65/2521 ของศาลชั้นต้นเพื่อแสดงการโต้แย้งสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะแห่งการยึดถือ หากนับระยะเวลาตั้งแต่จำเลยฟ้องคดีดังกล่าวถึงวันที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ไม่เกินหนึ่งปี จำเลยก็ไม่ได้สิทธิครอบครองในที่พิพาท

ปัญหาเรื่องค่าเสียหาย โจทก์ไม่ได้ฎีกา การที่โจทก์ยื่นคำแก้ฎีกายกปัญหาข้อนี้ขึ้นให้ศาลฎีกาวินิจฉัยด้วย เป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ".

(ส่อง สุขะบุญณพันธ์-เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อธิพิพงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

1. คดีไม่มีประเด็นเรื่องฟ้องซ้ำ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 เพราะในขณะที่ยื่นฟ้องคดีเดิมยังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แม้ต่อมาจะถึงที่สุดไปก่อนเพราะศาลฎีกาพิพากษาแล้วก็ทำให้ฟ้องของโจทก์ในคดีนี้กลายเป็นฟ้องซ้ำไปไม่ เพราะเรื่องฟ้องซ้ำ หรืออฟ้องซ้อนนั้นต้องวินิจฉัยจากเหตุการณ์ในขณะยื่นฟ้องเป็นสำคัญ สำหรับเรื่องฟ้องซ้อนยังไม่มีปัญหา เพราะที่จะเป็นฟ้องซ้อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง(1) ได้นั้นโจทก์ทั้งสองคดีจะต้องเป็นรายเดียวกัน แต่โจทก์ในคดีนี้มีใช้โจทก์ในคดีแรก กรณีจึงคงเหลือเป็นประเด็นที่พึงต้องวินิจฉัยเพียงเรื่องดำเนินการสอบสวนพิจารณาซ้ำ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 และเรื่องคำพิพากษาผูกพันคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 เท่านั้น เรื่องการดำเนินการสอบสวนพิจารณาซ้ำนั้น แม้จะนำมาใช้เป็นเหตุตัดอำนาจฟ้องของโจทก์ได้ก็จริง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1055/2510, 1295/2524) แต่ก็ต้องเป็นเรื่องที่มีประเด็นเดียวกันดังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 ให้คำว่า "...ห้ามมิให้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น..." ความหมายของคำว่า "ประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว" นี้ น่าจะมีความหมายในทำนองเดียวกับในเรื่องฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 นั่นเองดังนั้น ทางหนึ่งนี้อาจช่วยในการวินิจฉัยว่าเป็นประเด็นเดียวกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 หรือไม่ ก็คือให้สมมุติว่าถ้าคดีแรกถึงที่สุดไปก่อนยื่นฟ้องคดีหลังแล้วจะเป็นฟ้องซ้ำหรือไม่ ถ้าเป็นก็น่าจะถือว่าเป็นประเด็นเดียวกันตามหลักในเรื่องดำเนินการสอบสวนพิจารณาซ้ำด้วย ในคดีนี้หากโจทก์ยื่นฟ้องขับไล่จำเลยหลังจากคดีแรกถึงที่สุดแล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นฟ้องซ้ำ เพราะเมื่อศาลฎีกาในคดีก่อนพิพากษาว่าสัญญาจะโอนที่ดินให้ไม่มีผลผูกพันโจทก์โจทก์ก็

ยอมมาฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินของโจทก์ได้ เป็นคนละเรื่องคนละประเด็น อย่างชัดเจน สำหรับเรื่องคำพิพากษาผูกพันคู่ความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 นั้นแม้จะไม่มีกรยกขึ้นเป็นประเด็นให้ศาลวินิจฉัย ในคดีนี้ แต่ก็มีข้อนำพิจารณาอยู่เช่นกันเพราะจำเลยได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การด้วยว่า โจทก์ได้ทำสัญญายกที่ดินพิพาทให้จำเลยแล้ว ซึ่งในข้อนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เป็น ประเด็นในคดีก่อนโดยตรง เมื่อศาลในคดีก่อนพิพากษาไว้แล้วว่าสัญญาจะโอนที่ดิน ให้ไม่มีผลผูกพันโจทก์ จำเลยจึงต้องถูกผูกพันตามคำพิพากษาในคดีก่อน และจึงไม่ อาจจะยกข้อสัญญาดังกล่าวขึ้นต่อสู้โจทก์ในคดีนี้ได้อีก แต่ถ้าสมมุติว่าสัญญาจะโอน ที่ดินพิพาททำกันในรูปแบบสัญญาจะซื้อขายและศาลในคดีก่อนพิพากษาว่าสัญญามีผล ผูกพันโจทก์ โจทก์ก็ย่อมจะต้องถูกผูกพันตามคำพิพากษาในคดีก่อน และจึงมาฟ้อง ขับไล่จำเลยเป็นคดีใหม่ไม่ได้โดยผลแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 นี้ 2. การตั้งประเด็นในชั้นอุทธรณ์ฎีกานั้น เป็นที่ยอมรับกันว่าอาจ กระทำโดยการยกขึ้นอ้างอิงในคำแก้อุทธรณ์หรือคำแก้ฎีกา แล้วแต่กรณีได้โดยมิได้มี ต้องยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาอีกส่วนหนึ่ง แต่สำหรับประเด็นที่จะต้องให้ศาลอุทธรณ์หรือ ศาลฎีกาพิพากษาบังคับให้คู่ความฝ่ายตรงข้ามชำระหนี้หรือกระทำการอย่างใดอย่าง หนึ่งให้แก่ตนนั้นคู่ความฝ่ายที่จะได้รับการชำระหนี้จะต้องยกขึ้นอ้างอิงและมีคำขอไว้ ในรูปของอุทธรณ์ฎีกา โดยจะต้องเสียค่าขึ้นศาลให้ถูกต้องด้วยจะกระทำในรูปของคำ แก้อุทธรณ์หรือคำแก้ฎีกาหาได้ไม่เพราะมิเช่นนั้นจะเป็นช่องทางให้มีการหลีกเลี่ยง การชำระค่าขึ้นศาลได้โดยไม่สมควร(ดูตัวอย่างในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 977- 978/2508,2382/2523 และ1232/2526) เทียบได้กับการตั้งประเด็นในศาลชั้นต้น จำเลยจะยกข้อต่อสู้ใด ๆ ไว้ในคำให้การตามหลักในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 177 ก็ย่อมเป็นประเด็นข้อพิพาทขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องแย้ง แต่ ถ้าจำเลยประสงค์จะขอให้ศาลบังคับให้โจทก์ชำระหนี้อย่างใดแก่ตนด้วย จำเลยจะ ต้องฟ้องแย้งขอมาโดยเสียค่าขึ้นศาลให้ถูกต้อง ศาลจึงจะพิพากษาบังคับให้โจทก์ให้

ได้ ตามคำขอในท้ายฟ้องแย้งของจำเลย จำเลยจะขอให้ศาลบังคับโจทก์อย่างใดอย่าง
หนึ่งมาในคำให้การหาชอบไม่. จริฎภักดีธนากุล.